Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos

Autos nº 0825030-69.2015.8.12.0001
Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul
Requerido: Município de Campo Grande/MS

SENTENÇA

1. Relatório

1.1

Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul propôs ação civil pública contra **Município de Campo Grande/MS** pretendendo a condenação do requerido a:

- efetuar a aquisição de todos os medicamentos e insumos para abastecer o Almoxarifado e a Farmácia Central do Município (CAF – Coordenadoria de Assistência Farmacêutica) e as Unidades de Saúde da Rede Municipal de Campo Grande com os medicamentos que constam na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) e na Relação Específica pactuada perante o Estado (RENAME-CID), bem como a regularizar os estoques que se encontram em falta (zerados) ou em situação crítica;

- manter a regularidade do abastecimento do estoque do Almoxarifado e da Farmácia Central do Município (CAF – Coordenadoria de Assistência Farmacêutica) e das Unidades de Saúde da Rede Municipal de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARIOVALDO NANTES CORREA, liberado nos autos em 03/05/2023 às 15:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0825030-69.2015.8.12.0001 e código NjZMSqpU.

Campo Grande com os medicamentos que constam na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) e na Relação Específica pactuada perante o Estado (RENAME-CID) de modo a evitar que ocorra sua falta e a garantir o acessos usuários; e

- elaborar e manter cronograma de aquisição prévia dos medicamentos e insumos básicos que constam na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) e na Relação Específica pactuada perante o Estado (RENAME-CID) para garantir a regularidade do abastecimento do estoque do Almoxarifado e da Farmácia Central do Município (CAF – Coordenadoria de Assistência Farmacêutica) e das Unidades de Saúde da Rede Municipal de Campo Grande/MS.

1.2

O requerente alega, em síntese, que instaurou o Inquérito Civil nº 15/2013 com base em notícia de fato a fim de apurar a falta de medicamentos e materiais na Farmácia e no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) que compromete o abastecimento das Unidades de Saúde de Campo Grande; a Farmácia da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica (CAF) da SESAU abastece os medicamentos e insumos de toda a rede municipal de saúde, ou seja, das 83 unidades de saúde deste município; em vistoria realizada no dia 27.08.2013, foi constatada a carência de diversos insumos e materiais, sendo que o então coordenador da Farmácia admitiu a falta de medicamentos e que por vezes efetuavam empréstimos dos medicamentos de hospitais deste município para suprir a falta; houve reclamação formalizada do Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul e do Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARIOVALDO NANTES CORREA, liberado nos autos em 03/05/2023 às 15:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0825030-69.2015.8.12.0001 e código NjZMSqpU.

além de diversos usuários do SUS, quanto à falta de medicamentos essenciais que integram a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais – REMUME em unidades de saúde deste município; solicitou informações à gestão municipal sobre o assunto, mas não obteve resposta; por meio da Recomendação nº 06/2013/32ªPJ, de 25.11.2013, recomendou ao Chefe do Poder Executivo municipal que adotasse as medidas administrativas necessárias para cumprir com o dever legal de acesso à prestação dos serviços de saúde, com a aquisição de medicamentos, materiais e insumos básicos, provendo o abastecimento da Farmácia e do Almoxarifado da SESAU, bem como do Pronto Atendimento Coronel Antonino e Pronto Atendimento Vila Almeida, além de outras unidades de saúde, de modo a regularizar seu abastecimento; o requerido informou que algumas licitações estavam sendo realizadas e que para suprir a reposição de itens mais urgentes lançou mão de empréstimos de produtos do Hospital Santa Casa e do Hospital Regional até a conclusão dos procedimentos licitatórios; várias foram as tentativas de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC a fim de regularizar o abastecimento de medicamentos contidos na REMUME, sendo que em reunião realizada no dia 31.07.2014 foi firmado compromisso verbal pelo Prefeito de Campo Grande e pelo Secretário de Saúde para regularizar o estoque de medicamentos da Farmácia da SESAU, sendo que o déficit, na época, correspondia a 20%; de julho a dezembro de 2014, o déficit de medicamentos diminuiu paulatinamente até o limite de 8%, o que era tolerável; no ano de 2015, novamente houve o aumento progressivo do déficit de medicamentos na Farmácia e no Almoxarifado SESAU até aproximadamente 27%, prejudicando e causando o desabastecimento de toda a rede municipal de saúde, com notório prejuízo à população; em que pese as

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARIOVALDO NANTES CORREA, liberado nos autos em 03/05/2023 às 15:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0825030-69.2015.8.12.0001 e código NjZMSqpU.

tentativas do requerido, não houve a regularização do estoque de medicamentos que compõem a REMUME até o ajuizamento desta ação, sendo a falta de medicamentos suprida apenas paliativamente; tal situação é corriqueira e confirmada por reclamações de vários usuários do SUS; em novas vistorias realizadas nos meses de março e junho de 2015, o Conselho Regional de Farmácia deste Estado – CRF/MS constatou que diversos medicamentos e insumos da REMUME estavam em falta (estoque zero) e vários outros com estoque em situação crítica (poucas unidades); nas vistorias realizadas pelo Conselho Regional de Medicina deste Estado – CRM/MS nas UPA's Vila Almeida, Coronel Antonino e Universitário, juntamente com representante da SESAU, foi constatado o desabastecimento de diversos medicamentos essenciais, o que prejudica o atendimento aos pacientes; concluiu o CRM/MS que, pela relação de medicamentos que faltam, os pacientes com doenças crônicas e que dependem da rede pública para tratamento de saúde estão com risco aumentado de morte, especialmente os portadores de cardiopatias, doenças pulmonares obstrutivas, doenças neurológicas, diabetes e hipertensão arterial; a falta de medicamentos de uso contínuo pode levar o paciente ao agravamento da doença, com intercorrências clínicas, sequelas e até mesmo morte; como existe disponível no mercado ampla variedade de medicamentos, o Ministério da Saúde padronizou e selecionou os fármacos a serem disponibilizados pelo SUS, elaborando a Relação Nacional dos Medicamentos Essenciais – REMUME indicados para atendimento de doenças ou agravo no âmbito do SUS; aos Estados e Municípios também coube elaborar suas listas essenciais de acordo com as necessidades regionais e locais, respectivamente; o Estado de Mato Grosso do Sul e os Municípios pactuaram em Comissão Intergestores

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARIOVALDO NANTES CORREA, liberado nos autos em 03/05/2023 às 15:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0825030-69.2015.8.12.0001 e código NjZMSqpU.

Bipartite (CIB) os medicamentos que são essenciais para a região e que devem ser fornecidos pelos municípios, selecionando-os do rol de medicamentos da REMUME; cada município elabora sua REMUME acrescentando medicamentos essenciais conforme necessidade local; o requerido e outos municípios pactuaram com o Estado de Mato Grosso do Sul o Elenco de Medicamentos da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica de Saúde com 137 medicamentos, sendo que o requerido ainda adiciona outros fármacos à sua relação, que contém o total de 352 medicamentos e insumos essenciais; a REMUME do requerido é composta pelos 137 medicamentos pactuados no CIB mais outros 215 fármacos que foram listados somente por este município, perfazendo o total de 352 medicamentos essenciais que devem ser fornecidos pela rede municipal de saúde; conforme o Decreto nº 7.508/2011, obrigatoriamente todas as unidades de saúde deverão dispor em seus estoques e dispensar regularmente os medicamentos que constam nas relações específicas editadas e/ou pactuadas pelos entes federativos; e cabe ao requerido cumprir com sua obrigação de regularizar e manter o estoque de todos os medicamentos que constam da REMUNE e daqueles incluídos na relação municipal (Remume Campo Grande) do Almoxarifado e da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica/CAF, bem como nas unidades de saúde da rede pública municipal.

1.3

Pede a concessão da tutela de urgência para determinar ao requerido a aquisição dos medicamentos que constam da REMUME que estão em falta na rede pública de saúde e a regularização do estoque da Farmácia Central e do Almoxarifado da Coordenadoria de Assistência

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARIOVALDO NANTES CORREA, liberado nos autos em 03/05/2023 às 15:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0825030-69.2015.8.12.0001 e código NjZMSqpU.

Farmacêutica (CAF) e de todas as unidades de saúde da rede municipal que se encontram com estoque zerado, além de instruir os autos com planilha denominada Relatório Estoque Farmácia atualizada, contendo a descriminação de todos os medicamentos essenciais (REMUME Campo Grande e Relação Estadual pactuada em CIB-RENAME), quantidade de unidades existentes no estoque e a respectiva situação de estoque (zerado, normal ou crítico).

1.4

A inicial foi instruída com os documentos de fls. 60-585.

1.5

Foi determinada a notificação do requerido para se manifestar sobre a tutela de urgência (fl. 586) e ele não se manifestou (fl. 604).

1.6

A inicial foi admitida e deferida a tutela de urgência (fls. 606-11).

1.7

O requerido pediu a reconsideração da decisão que concedeu a tutela de urgência sob a alegação de que não estão presentes os requisitos para sua concessão; não há verossimilhança das alegações do requerente tampouco prova inequívoca do direito sustentado na inicial; regularizou o estoque de medicamentos e adquiriu outras medicações que

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARIOVALDO NANTES CORREA, liberado nos autos em 03/05/2023 às 15:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0825030-69.2015.8.12.0001 e código NjZMSqpU.

estão em trâmite administrativo conclusivo para serem repostas nas unidades de saúde; alguns dos medicamentos indicados pelo requerente como essenciais foram despadronizados, ou seja, foram substituídos ou ficaram obsoletos; há determinados medicamentos que são financiados e adquiridos pelo Ministério da Saúde, sendo distribuídos aos Estados e ao Distrito Federal para posterior redistribuição aos Municípios; não é da competência do município a aquisição e a distribuição de tais medicamentos; não há inércia da administração pública, sendo que desde o ano de 2015 a aquisição de medicamentos é realizada conforme a demanda necessária; os medicamentos apontados pelo requerente como faltantes ou em situação crítica de estoque foram adquiridos e estão em procedimento de entrega, existindo apenas dificuldades para a aquisição de tantos produtos em curto espaço de tempo, haja vista que a norma exige a realização de licitação; além dos medicamentos disponibilizados nas unidades de saúde, a Farmácia Popular dispõe de mais de 15 medicamentos a custo zero e os demais por valores menores que o normal para acesso da população carente; e a tutela de urgência deve ser revogada (fls. 619-32).

1.8

A manifestação do requerido foi instruída com os documentos de fls. 637-55.

1.9

O requerido instruiu os autos com lista atualizada dos medicamentos existentes na rede pública de saúde (fls. 656-67).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARIOVALDO NANTES CORREA, liberado nos autos em 03/05/2023 às 15:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0825030-69.2015.8.12.0001 e código NjZMSqpU.

1.10

O requerido informou a regularização do estoque de medicamentos (fls. 670-786).

1.11

O requerido interpôs agravo de instrumento da decisão que concedeu a tutela de urgência (fls. 787-812), ao qual foi negado provimento pelo Tribunal de Justiça deste Estado (fl. 869).

1.12

O requerente manifestou-se pela manutenção da tutela de urgência (fls. 813-28).

1.13

O requerido apresentou defesa mediante contestação na qual sustenta, em resumo, que a planilha anexada aos autos no dia 01.09.2015 comprova a regularização do estoque de medicamentos e a aquisição de novas medicações, as quais estão em trâmite administrativo conclusivo para serem repostas nas unidades de saúde; na lista apresentada pelo requerente, verifica-se que os medicamentos indicados ou estão disponíveis ou empenhados, aguardando apenas o fornecimento pelo vencedor da licitação; alguns dos fármacos indicados pelo requerente foram despadronizados, ou seja, substituídos ou excluídos por ficarem obsoletos; os medicamentos descritos como "fornecido pelo Estado" são derivados de programas financiados e adquiridos pelo Ministério da Saúde, distribuídos aos Estados e ao Distrito Federal, os quais redistribuem os medicamentos aos Municípios

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARIOVALDO NANTES CORREA, liberado nos autos em 03/05/2023 às 15:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0825030-69.2015.8.12.0001 e código NjZMSqpU.

para armazenamento; não é da competência do Município a aquisição desses medicamentos; a administração municipal não está inerte tampouco viola o direito de garantia à saúde; vários fatores provocaram o desabastecimento dos postos de saúde em 2013, mas a partir de 2015 tal situação restou superada, sendo a aquisição dos medicamentos realizada conforme a demanda necessária; os medicamentos faltantes ou com estoque em situação crítica foram entregues; existem apenas dificuldades para a aquisição de tantos produtos em curto espaço de tempo, haja vista que as normas exigem a realização de licitação; podem ocorrer problemas com as empresas vencedoras, as quais não entregam o medicamento na data determinada ou entregam em menor quantidade ou outro produto; a viabilidade do acesso ao serviço de saúde por meio de medicamentos é preconizada através de constantes e incontáveis atos administrativos para suprir qualquer deficiência existente, mas fatos alheios à sua gerência podem ocorrer, inviabilizando o acesso imediato a este serviço pelo paciente; e, além dos medicamentos disponibilizados na unidade de saúde, a "Farmácia Popular" dispõe de mais de 15 medicamentos a custo zero e os demais a custo baixo para acesso da população carente. Bate-se pela improcedência dos pedidos formulados na inicial (fls. 829-42).

1.14

O requerente ofereceu réplica à contestação (fls. 854-67).

1.15

O pedido de reconsideração da decisão que concedeu a tutela de urgência foi indeferido e determinado às partes que esclarecessem

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARIOVALDO NANTES CORREA, liberado nos autos em 03/05/2023 às 15:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0825030-69.2015.8.12.0001 e código NjZMSqpU.

sobre o interesse na produção de outras provas (fls. 870-2).

1.16

O requerente informou o descumprimento da tutela de urgência e pediu a aplicação da multa (fls. 879-980).

1.17

O requerido instruiu os autos com lista atualizada dos medicamentos essenciais da rede pública municipal (fls. 981-9).

1.18

O requerido informou que não houve comportamento omissivo e prestou esclarecimentos acerca da ausência de alguns medicamentos na rede pública municipal (fls. 997-1.217).

1.19

O requerente reiterou o pedido de aplicação de multa em razão do descumprimento da tutela de urgência pelo requerido (fls. 1.240-83).

1.20

Em audiência de conciliação, não houve acordo entre as partes (fl. 1.293-4).

1.21

O requerente reiterou o pedido de reconhecimento do descumprimento da tutela de urgência pelo requerido com a aplicação da

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARIOVALDO NANTES CORREA, liberado nos autos em 03/05/2023 às 15:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0825030-69.2015.8.12.0001 e código NjZMSqpU.

multa (fls. 1.295-1.402 e 1.513-71).

1.22

O requerido pediu a não aplicação da multa, pois os trâmites administrativos para cumprimento da tutela de urgência estão sendo realizados e instruiu os autos com lista atualizada dos medicamentos em estoque na rede municipal de saúde pública (fls. 1.403-98 e 1.505-12).

1.23

Foi determinado o desentranhamento do pedido de cumprimento provisório de decisão formulado pelo requerente, saneado o feito, fixados os pontos controvertidos, distribuído o ônus da prova e deferida a produção das provas pericial e testemunhal (fls. 1.572-3).

1.24

A perícia foi realizada (fls. 1.644-93) com manifestação das partes (fls. 1.700-2 e 1.703-13).

1.25

Foi determinada a complementação da perícia (fl. 1.714).

1.26

O requerente novamente informou o descumprimento da tutela de urgência pelo requerido e reiterou o pedido de aplicação da multa (fls. 1.744-6 e 1.818-21).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARIOVALDO NANTES CORREA, liberado nos autos em 03/05/2023 às 15:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0825030-69.2015.8.12.0001 e código NjZMSqpU.

1.27

Foi reconhecido o descumprimento da tutela de urgência pelo requerido com fixação de multa no valor total de R$ 70.000,00 e rejeitado o pedido de cumprimento provisório de decisão formulado às fls. 1.298-1.307 (fls. 1.825-8).

1.28

A perícia complementar foi realizada (fls. 1.854-66) e sobre a qual as partes se manifestaram (fls. 1.872 e 1.873-92).

1.29

Em audiência de instrução e julgamento, foram colhidos os depoimentos de 3 informantes (fl. 1.991).

1.30

O requerido instruiu os autos com os documentos de fls. 1.993-2.018 (fl. 1.992) e sobre os quais o requerente se manifestou às fls. 2.027-9 e 2.148-53.

1.31

Em alegações finais, o requerido bate-se pela improcedência dos pedidos formulados na inicial (fls. 2.076-83), enquanto o requerente pela procedência (fls. 2.099-140).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARIOVALDO NANTES CORREA, liberado nos autos em 03/05/2023 às 15:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0825030-69.2015.8.12.0001 e código NjZMSqpU.

Relatei. Decido.

2. Fundamentação

2.1

O requerente pretende a condenação do requerido a:

- efetuar a aquisição de todos os medicamentos e insumos para abastecer o Almoxarifado e a Farmácia Central do Município (CAF – Coordenadoria de Assistência Farmacêutica) e as Unidades de Saúde da Rede Municipal de Campo Grande com os medicamentos que constam na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) e na Relação Específica pactuada perante o Estado (RENAME-CID), bem como a regularizar os estoques que se encontram em falta (zerados) ou em situação crítica;

- manter a regularidade do abastecimento do estoque do Almoxarifado e da Farmácia Central do Município (CAF – Coordenadoria de Assistência Farmacêutica) e das Unidades de Saúde da Rede Municipal de Campo Grande com os medicamentos que constam na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) e na Relação Específica pactuada perante o Estado (RENAME-CID) de modo a evitar que ocorra sua falta e a garantir o acessos usuários; e

- elaborar e manter cronograma de aquisição prévia dos medicamentos e insumos básicos que constam na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) e na Relação Específica pactuada

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARIOVALDO NANTES CORREA, liberado nos autos em 03/05/2023 às 15:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0825030-69.2015.8.12.0001 e código NjZMSqpU.

perante o Estado (RENAME-CID) para garantir a regularidade do abastecimento do estoque do Almoxarifado e da Farmácia Central do Município (CAF – Coordenadoria de Assistência Farmacêutica) e das Unidades de Saúde da Rede Municipal de Campo Grande/MS.

2.2

Como suporte de suas pretensões, o requerente alega que instaurou o Inquérito Civil nº 15/2013 com base em notícia de fato a fim de apurar a falta de medicamentos e materiais na Farmácia e no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) que compromete o abastecimento das Unidades de Saúde de Campo Grande; a Farmácia da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica (CAF) da SESAU abastece os medicamentos e insumos de toda a rede municipal de saúde, ou seja, das 83 unidades de saúde deste município; em vistoria realizada no dia 27.08.2013, foi constatada a carência de diversos insumos e materiais, sendo que o então coordenador da Farmácia admitiu a falta de medicamentos e que por vezes efetuavam empréstimos dos medicamentos de hospitais deste município para suprir a falta; houve reclamação formalizada do Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul e do Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul, além de diversos usuários do SUS, quanto à falta de medicamentos essenciais que integram a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais – REMUME em unidades de saúde deste município; solicitou informações à gestão municipal sobre o assunto, mas não obteve resposta; por meio da Recomendação nº 06/2013/32ªPJ, de 25.11.2013, recomendou ao Chefe do Poder Executivo municipal que adotasse as medidas administrativas necessárias para cumprir com o dever legal de acesso à prestação dos serviços

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARIOVALDO NANTES CORREA, liberado nos autos em 03/05/2023 às 15:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0825030-69.2015.8.12.0001 e código NjZMSqpU.

de saúde, com a aquisição de medicamentos, materiais e insumos básicos, provendo o abastecimento da Farmácia e do Almoxarifado da SESAU, bem como do Pronto Atendimento Coronel Antonino e Pronto Atendimento Vila Almeida, além de outras unidades de saúde, de modo a regularizar seu abastecimento; o requerido informou que algumas licitações estavam sendo realizadas e que para suprir a reposição de itens mais urgentes lançou mão de empréstimos de produtos do Hospital Santa Casa e do Hospital Regional até a conclusão dos procedimentos licitatórios; várias foram as tentativas de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC a fim de regularizar o abastecimento de medicamentos contidos na REMUME, sendo que em reunião realizada no dia 31.07.2014 foi firmado compromisso verbal pelo Prefeito de Campo Grande e pelo Secretário de Saúde para regularizar o estoque de medicamentos da Farmácia da SESAU, sendo que o déficit, na época, correspondia a 20%; de julho a dezembro de 2014, o déficit de medicamentos diminuiu paulatinamente até o limite de 8%, o que era tolerável; no ano de 2015, novamente houve o aumento progressivo do déficit de medicamentos na Farmácia e no Almoxarifado SESAU até aproximadamente 27%, prejudicando e causando o desabastecimento de toda a rede municipal de saúde, com notório prejuízo à população; em que pese as tentativas do requerido, não houve a regularização do estoque de medicamentos que compõem a REMUME até o ajuizamento desta ação, sendo a falta de medicamentos suprida apenas paliativamente; tal situação é corriqueira e confirmada por reclamações de vários usuários do SUS; em novas vistorias realizadas nos meses de março e junho de 2015, o Conselho Regional de Farmácia deste Estado – CRF/MS constatou que diversos medicamentos e insumos da REMUME estavam em falta (estoque zero) e

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARIOVALDO NANTES CORREA, liberado nos autos em 03/05/2023 às 15:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0825030-69.2015.8.12.0001 e código NjZMSqpU.

vários outros com estoque em situação crítica (poucas unidades); nas vistorias realizadas pelo Conselho Regional de Medicina deste Estado – CRM/MS nas UPA's Vila Almeida, Coronel Antonino e Universitário, juntamente com representante da SESAU, foi constatado o desabastecimento de diversos medicamentos essenciais, o que prejudica o atendimento aos pacientes; concluiu o CRM/MS que, pela relação de medicamentos que faltam, os pacientes com doenças crônicas e que dependem da rede pública para tratamento de saúde estão com risco aumentado de morte, especialmente os portadores de cardiopatias, doenças pulmonares obstrutivas, doenças neurológicas, diabetes e hipertensão arterial; a falta de medicamentos de uso contínuo pode levar o paciente ao agravamento da doença, com intercorrências clínicas, sequelas e até mesmo morte; como existe disponível no mercado ampla variedade de medicamentos, o Ministério da Saúde padronizou e selecionou os fármacos a serem disponibilizados pelo SUS, elaborando a Relação Nacional dos Medicamentos Essenciais – REMUME indicados para atendimento de doenças ou agravo no âmbito do SUS; aos Estados e Municípios também coube elaborar suas listas essenciais de acordo com as necessidades regionais e locais, respectivamente; o Estado de Mato Grosso do Sul e os Municípios pactuaram em Comissão Intergestores Bipartite (CIB) os medicamentos que são essenciais para a região e que devem ser fornecidos pelos municípios, selecionando-os do rol de medicamentos da REMUME; cada município elabora sua REMUME acrescentando medicamentos essenciais conforme necessidade local; o requerido e outos municípios pactuaram com o Estado de Mato Grosso do Sul o Elenco de Medicamentos da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica de Saúde com 137 medicamentos, sendo que o requerido ainda adiciona

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARIOVALDO NANTES CORREA, liberado nos autos em 03/05/2023 às 15:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0825030-69.2015.8.12.0001 e código NjZMSqpU.

outros fármacos à sua relação, que contém o total de 352 medicamentos e insumos essenciais; a REMUME do requerido é composta pelos 137 medicamentos pactuados no CIB mais outros 215 fármacos que foram listados somente por este município, perfazendo o total de 352 medicamentos essenciais que devem ser fornecidos pela rede municipal de saúde; conforme o Decreto nº 7.508/2011, obrigatoriamente todas as unidades de saúde deverão dispor em seus estoques e dispensar regularmente os medicamentos que constam nas relações específicas editadas e/ou pactuadas pelos entes federativos; e cabe ao requerido cumprir com sua obrigação de regularizar e manter o estoque de todos os medicamentos que constam da REMUNE e daqueles incluídos na relação municipal (Remume Campo Grande) do Almoxarifado e da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica/CAF, bem como nas unidades de saúde da rede pública municipal.

2.3

O requerido opõe-se às pretensões do requerente e sustenta que a planilha anexada aos autos no dia 01.09.2015 comprova a regularização do estoque de medicamentos e a aquisição de novas medicações, as quais estão em trâmite administrativo conclusivo para serem repostas nas unidades de saúde; na lista apresentada pelo requerente, verifica-se que os medicamentos indicados ou estão disponíveis ou empenhados, aguardando apenas o fornecimento pelo vencedor da licitação; alguns dos fármacos indicados pelo requerente foram despadronizados, ou seja, substituídos ou excluídos por ficarem obsoletos; os medicamentos descritos como "fornecido pelo Estado" são derivados de programas financiados e adquiridos pelo Ministério da Saúde, distribuídos aos Estados e ao Distrito

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARIOVALDO NANTES CORREA, liberado nos autos em 03/05/2023 às 15:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0825030-69.2015.8.12.0001 e código NjZMSqpU.

Federal, os quais redistribuem os medicamentos aos Municípios para armazenamento; não é da competência do Município a aquisição desses medicamentos; a administração municipal não está inerte tampouco viola o direito de garantia à saúde; vários fatores provocaram o desabastecimento dos postos de saúde em 2013, mas a partir de 2015 tal situação restou superada, sendo a aquisição dos medicamentos realizada conforme a demanda necessária; os medicamentos faltantes ou com estoque em situação crítica foram entregues; existem apenas dificuldades para a aquisição de tantos produtos em curto espaço de tempo, haja vista que as normas exigem a realização de licitação; podem ocorrer problemas com as empresas vencedoras, as quais não entregam o medicamento na data determinada ou entregam em menor quantidade ou outro produto; a viabilidade do acesso ao serviço de saúde por meio de medicamentos é preconizada através de constantes e incontáveis atos administrativos para suprir qualquer deficiência existente, mas fatos alheios à sua gerência podem ocorrer, inviabilizando o acesso imediato a este serviço pelo paciente; e, além dos medicamentos disponibilizados na unidade de saúde, a "Farmácia Popular" dispõe de mais de 15 medicamentos a custo zero e os demais a custo baixo para acesso da população carente.

2.4

É incontroverso que houve problemas no abastecimento de medicamentos constantes na REMUME e dos incluídos na REMUME Campo Grande/MS no Almoxarifado e na Coordenadoria de Assistência Farmacêutica bem como nas unidades de saúde da rede pública deste município.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARIOVALDO NANTES CORREA, liberado nos autos em 03/05/2023 às 15:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0825030-69.2015.8.12.0001 e código NjZMSqpU.

2.5

Os pontos controvertidos residem em esclarecer se as medidas até então tomadas pelo requerido foram suficientes para resolver a situação de desabastecimento dos medicamentos alhures indicados, se foi solucionada de forma definitiva e quais fármacos compete a ele fornecer.

2.6

Algumas considerações iniciais são necessárias.

2.7

O artigo 196 da Constituição Federal dispõe que "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação".

2.8

As condições para promoção, proteção e recuperação da saúde são regidas pela Lei nº 8.080/90, a qual também instituiu o Sistema Único de Saúde (SUS), sendo que o artigo 6º, I, "d" determina que "Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) (...) a execução de ações (...) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica".

2.9

A matéria é objeto de regulamentação pelo Decreto nº 7.508/2011, o qual prevê que:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARIOVALDO NANTES CORREA, liberado nos autos em 03/05/2023 às 15:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0825030-69.2015.8.12.0001 e código NjZMSqpU.

> "Art. 25. A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
> Parágrafo único. A RENAME será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
> (...).
> Art. 27. O Estado, o Distrito Federal e o Município poderão adotar relações específicas e complementares de medicamentos, em consonância com a RENAME, respeitadas as responsabilidades dos entes pelo financiamento de medicamentos, de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores.
> (...).
> Art. 29. A RENAME e a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos somente poderão conter produtos com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA".

2.10

Especialmente quanto ao fornecimento de fármacos à população, a Portaria nº 3.916/1998 do Ministério da Saúde estabelece os critérios para sua aquisição, distribuição e entrega, bem como a repartição das competências entre os entes federados:

> "3.1 Adoção de relação de medicamentos essenciais
> Integram o elenco dos medicamentos essenciais aqueles produtos considerados básicos e indispensáveis para atender a maioria dos problemas de saúde da população. Esses produtos devem estar continuamente disponíveis aos segmentos da sociedade que deles necessitem, nas formas farmacêuticas apropriadas, e compõem uma relação nacional de referência que servirá de base para o direcionamento da produção farmacêutica e para o desenvolvimento científico e tecnológico, bem como para a definição de listas de medicamentos essenciais nos âmbitos estadual e municipal, que deverão ser estabelecidas com o apoio do gestor federal e segundo a situação epidemiológica respectiva.
> O Ministério da Saúde estabelecerá mecanismos que permitam a contínua atualização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME, imprescindível instrumento de ação do SUS, na medida em que contempla um elenco de produtos necessários ao tratamento e controle da maioria das patologias prevalentes no

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARIOVALDO NANTES CORREA, liberado nos autos em 03/05/2023 às 15:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0825030-69.2015.8.12.0001 e código NjZMSqpU.

País.
O fato de que a Relação Nacional, conforme assinalado acima, deverá ser a base para a organização das listas estaduais e municipais favorecerá o processo de descentralização da gestão, visto que estas instâncias são, com a participação financeira e técnica do Ministério da Saúde, responsáveis pelo suprimento de suas redes de serviços.
(...)
5.4 Gestor Municipal
No âmbito municipal, caberá à Secretaria de Saúde ou ao organismo correspondente as seguintes responsabilidades:

a. coordenar e executar a assistência farmacêutica no seu respectivo âmbito;

b. associar-se a outros municípios, por intermédio da organização de consórcios, tendo em vista a execução da assistência farmacêutica;

c. promover o uso racional de medicamentos junto à população, aos prescritores e aos dispensadores;

d. treinar e capacitar os recursos humanos para o cumprimento das responsabilidades do município no que se refere a esta Política;

e. coordenar e monitorar o componente municipal de sistemas nacionais básicos para a Política de Medicamentos, de que são exemplos o de Vigilância Sanitária, o de Vigilância Epidemiológica e o de Rede de Laboratórios de Saúde Pública;

f. implementar as ações de vigilância sanitária sob sua responsabilidade;

g. assegurar a dispensação adequada dos medicamentos;

h. definir a relação municipal de medicamentos essenciais, com base na RENAME, a partir das necessidades decorrentes do perfil nosológico da população;

i. assegurar o suprimento dos medicamentos destinados à atenção básica à saúde de sua população, integrando sua programação à do estado, visando garantir o abastecimento de forma permanente e oportuna;

j. adquirir, além dos produtos destinados à atenção básica, outros medicamentos essenciais que estejam definidos no Plano Municipal de Saúde como responsabilidade concorrente do município;

k. utilizar, prioritariamente, a capacidade dos laboratórios oficiais para o suprimento das necessidades de medicamentos do município;

l. investir na infra-estrutura de centrais farmacêuticas e das farmácias dos serviços de saúde, visando assegurar a qualidade dos medicamentos;

m. receber, armazenar e distribuir adequadamente os medicamentos sob sua guarda".

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARIOVALDO NANTES CORREA, liberado nos autos em 03/05/2023 às 15:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0825030-69.2015.8.12.0001 e código NjZMSqpU.

2.11

Com amparo nas normas alhures transcritas, atribui-se ao Município, por meio da respectiva Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), o dever elaborar sua relação de medicamentos essenciais (RENAME Municipal/REMUME) com base no perfil das doenças que ocorrem na localidade sob sua gestão e, consequentemente, garantir o fornecimento a todos de tais fármacos considerados indispensáveis no âmbito local, independentemente de qualquer contraprestação imediata.

2.12

Assim, estabelece-se como regra geral a premissa de que, constando o medicamento do RENAME Municipal/REMUME ou inserido no Plano Municipal de Saúde como essencial, deve ser fornecido pelo Município, cabendo a tal ente garantir sua aquisição e abastecimento contínuo com distribuição adequada a qualquer pessoa que dele necessitar.

2.13

Quanto aos medicamentos que constam da RENAME elaborada pelo Ministério da Saúde ou da RENAME Estadual, não se verifica obrigação de aquisição pelo Município, mas apenas de sua distribuição, o que tem amparo no item 5.4, "i", "j" e "m", da Portaria nº 3.916/1998 do Ministério da Saúde. Com efeito, a própria União ou Estado se obrigou a garantir a aquisição do fármaco incluído na respectiva lista de medicamentos essenciais e encaminhamento para o devido abastecimento, cabendo ao Município apenas sua distribuição, inclusive em razão do princípio da descentralização do Sistema Único de Saúde (SUS).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARIOVALDO NANTES CORREA, liberado nos autos em 03/05/2023 às 15:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0825030-69.2015.8.12.0001 e código NjZMSqpU.

2.14

Urge ressaltar que não se quer dizer que o cidadão que necessite de determinado medicamento que não conste da RENAME Municipal/REMUME não faça jus ao fármaco, mas apenas que cabe a ele cobrar a aquisição e abastecimento contínuo do respectivo ente federativo que o incluiu na relação de medicamentos indispensáveis, ressalvado o dever do Município de distribuição adequada e eficiente do remédio quando adquirido/suprido pelos outros entes federativos.

2.15

Em relação aos insumos essenciais, não há determinação legal ou normativa específica quanto à responsabilidade por sua aquisição, abastecimento e distribuição, de modo que se aplica, como regra, a solidariedade dos entes federativos em seu integral fornecimento, ressalvado o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, conforme entendimento firmado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 855.178 pela sistemática da repercussão geral (Tema 793)[1], de modo que cabe ao Município a adoção das medidas visando a aquisição, abastecimento e distribuição dos materiais listados como essenciais.

2.16

Feitos os necessários esclarecimentos, restou incontroverso que houve problemas no abastecimento e na distribuição de remédios considerados indispensáveis de acordo com as listagens da

[1] "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (RE 855178 ED, rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019, DJe 16.04.2020).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARIOVALDO NANTES CORREA, liberado nos autos em 03/05/2023 às 15:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0825030-69.2015.8.12.0001 e código NjZMSqpU.

RENAME e REMUME, bem como dos insumos essenciais, sendo que restou reconhecido que a obrigação do requerido quanto à aquisição e abastecimento contínuo cinge-se aos medicamentos que constam da REMUME, cabendo-lhe apenas a distribuição dos demais fármacos que constam na listagem dos outros entes federativos, bem como que lhe compete a aquisição, o abastecimento e a distribuição dos insumos essenciais por força da solidariedade dos entes federativos quanto à garantia do direito à saúde.

2.17

Examinando-se os autos, constata nos documentos que instruem a inicial que há problemas de abastecimento dos medicamentos que constam na RENAME Estadual e na REMUME, bem como dos insumos indispensáveis, ao menos desde o ano de 2013, com a falta dos fármacos e materiais ou existência de estoque em estado crítico ou insuficiente para atendimento da demanda, o que tem amparo nas notícias de fato e relatórios técnicos trazidos pelo Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul (SINMED/MS), Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul (CRM/MS) e Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato Grosso do Sul (CRF/MS), além das listagens de estoque fornecidas pelo próprio Município de Campo Grande, como se vê às fls. 77-81, 108-10, 132-9, 143-99, 330-56, 403-16, 423-28, 463-71, 495-99 e 565-85, cabendo ressaltar que durante o trâmite deste feito vieram outras notícias de fato narrando a falta ou estado crítico de estoque de medicamentos e itens listados como essenciais.

2.18

A perícia realizada na data de 17.10.2018 comprovou que

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARIOVALDO NANTES CORREA, liberado nos autos em 03/05/2023 às 15:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0825030-69.2015.8.12.0001 e código NjZMSqpU.

o requerido não tinha disponíveis em estoque todos os itens padronizados na REMUME (vigente na época) em sua rede de saúde nem na Farmácia Central/Almoxarifado da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica (CAF), constatando a insuficiência do estoque disponível para atendimento da demanda total e a ausência de 54 fármacos, bem como destacou que alguns dos medicamentos faltantes são de responsabilidade de aquisição e/ou abastecimento do Ministério da Saúde ou da Secretaria Estadual de Saúde e que no momento da realização da perícia a farmacêutica responsável pela CAF informou que "a compra de praticamente todos os itens está em andamento, sendo que em alguns casos a situação é 'aguardando a emissão de empenho' e em outros é 'aguardando a entrega do produto'. Há casos em que a situação está 'aguardando novo processo devido item cancelado ou deserto' e nas faltas decorrentes de matéria-prima é alheia à Prefeitura a impossibilidade de aquisição do medicamento" (fls. 1.645-62).

2.19

Em relação ao financiamento da assistência farmacêutica, e aquisição dos fármacos esclareceram as peritas que:

> "O financiamento dos medicamentos da REMUME de Campo Grande está especificado conforme Resolução SESAU nº 333 de 15 de março de 2017, a qual dispõe sobre 'A Relação Municipal de Medicamentos Essenciais do Município de Campo Grande – REMUME 2016 e dá outras providências (...)'. Foi observado que os medicamentos constantes da RENAME seguem a Portaria de financiamento do Componente Básico de Assistência Farmacêutica, Portaria GM/MS nº 1555/2013. Os demais medicamentos constantes na REMUME, que não pertencem à RENAME, deveriam ser financiados com recursos do tesouro municipal, entretanto, a Resolução SESAU 333/2017 cita blocos de financiamento como Atenção Básica e Alta e Média Complexidade, o que não é recomendado" (fl. 1.654).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARIOVALDO NANTES CORREA, liberado nos autos em 03/05/2023 às 15:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0825030-69.2015.8.12.0001 e código NjZMSqpU.

2.20

E continuam:

> "Dentro da Secretaria de Saúde, a DAF participa somente da programação orçamentária, que é co-participativa, emitindo pareceres técnicos de consumo anual de medicamentos baseados em valores praticados nos processos licitatórios vigentes e no consumo médio dos medicamentos (relatório de posição de estoque). Os processos licitatórios são anuais e as atas de registro de preço possuem o quantitativo para atendimento da Rede Municipal de Saúde (REMUS) por 12 meses. Os processos são elaborados na Gerência de Compras (GECOM/SESAU) e a execução da licitação é feita pela Diretoria de Compras (DICOM/Prefeitura). Com a homologação das atas em diário oficial, é possível a solicitação de requerimentos, reservas orçamentárias e posterior emissão de empenhos. A partir dos empenhos recebidos pelas empresas vencedoras do certame, há um prazo de 10 dias para as entregas na DAF. A programação de solicitação de requerimentos ocorre de acordo com a posição de estoque" (fl. 1.656).

2.21

A perícia realizada no dia 29.03.2021, por sua vez, comprovou que a rede pública de saúde do requerido não estava abastecida com todos os insumos/materiais hospitalares padronizados, estando alguns itens com níveis críticos de abastecimento, sendo o estoque insuficiente para atender a demanda total, e esclareceu que para o disparo de novas compras de materiais padronizados é preciso que o estoque atinja nível crítico, o que, para o Almoxarifado, é de 6 meses de abastecimento, enquanto, para o Almoxarifado da Farmácia, de 30 dias de abastecimento (fls. 1.855-65).

2.22

Da prova colhida, conclui-se que o requerido não

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARIOVALDO NANTES CORREA, liberado nos autos em 03/05/2023 às 15:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0825030-69.2015.8.12.0001 e código NjZMSqpU.

promove a aquisição, abastecimento e distribuição contínua e adequada dos medicamentos que constam da REMUME, tampouco dos insumos/materiais essenciais para a sua rede pública de saúde, embora possua cronograma de aquisição prévia de vigência anual com a possibilidade de posterior emissão de empenhos.

2.23

Ainda que o requerido sustente que em momento algum se omitiu ou escusou-se de seu dever de garantir a saúde, não se pode olvidar que as medidas adotadas pela gestão pública durante todo o período objeto desta ação (desde o ano de 2013, data das primeiras notícias de fato que acompanham a inicial) são paliativas e insuficientes, ou seja, resolvem a situação do desabastecimento ou estado crítico de estoque por determinado período de tempo, sem, todavia, solucionar de maneira permanente a questão, o que deve ser feito, ainda mais considerando a natureza do direito tutelado e a essencialidade dos medicamentos e insumos.

2.24

É da competência do requerido garantir a assistência farmacêutica adequada com a aquisição, o abastecimento e a distribuição dos medicamentos que constam da REMUME, bem como dos insumos/materiais essenciais à rede pública de saúde municipal, o que não faz, sendo permanente a situação de desabastecimento parcial de seu estoque de fármacos e materiais hospitalares com tardia adoção de medidas apenas quando zerado ou em estado crítico o estoque, o que não se pode permitir por violar o direito constitucional de garantia à saúde e à vida.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARIOVALDO NANTES CORREA, liberado nos autos em 03/05/2023 às 15:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0825030-69.2015.8.12.0001 e código NjZMSqpU.

2.25

Ainda que haja frequente alteração na listagem dos medicamentos da REMUME, seja em razão de sua atualização ou da descontinuação de determinado fármaco, cabe ao requerido manter o abastecimento adequado dos medicamentos cuja aquisição lhe compete de acordo com as respectivas mudanças, além de promover a efetiva distribuição daqueles medicamentos cuja aquisição cabe a outros entes federativos, o que não restou demonstrado.

2.26

Ademais, embora seja pública e notória a pandemia decorrente do vírus COVID-19 nos anos de 2020 e 2021, a prova carreada aos autos é suficiente para demonstrar que desde antes de tal excepcionalidade havia o desabastecimento de medicamentos e materiais essenciais da rede pública de saúde municipal, não sendo tal situação suficiente para justificar o não cumprimento de obrigações pelo requerido, ainda mais considerando que existe cronograma de aquisição de medicamentos e materiais com vigência anual.

2.27

O acesso adequado e eficiente à saúde é bem jurídico constitucionalmente protegido por cuja integridade deve zelar, de maneira responsável, o poder público em todas as suas esferas, inclusive a municipal, incumbindo-lhe a formulação e implementação de políticas sociais e econômicas aptas a garantir à coletividade o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica, médica e hospitalar, objetivando a concretização

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARIOVALDO NANTES CORREA, liberado nos autos em 03/05/2023 às 15:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0825030-69.2015.8.12.0001 e código NjZMSqpU.

desse direito.

2.28

Embora a implementação de políticas públicas seja, em regra, relegada à oportunidade e à conveniência da administração pública por intermédio do Poder Executivo, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que "revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam essas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão - por importar em descumprimento dos encargos políticos-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório - mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais impregnados de estatura constitucional"[2].

2.29

O Supremo Tribunal Federal aplica o entendimento alhures indicado e afasta eventual ofensa ao princípio da separação dos poderes ou da reserva do possível para as hipóteses de violação ao direito da saúde frente a políticas públicas estabelecidas, como é o caso dos autos, o que tem amparo no seguinte julgado da 1ª Turma:

> "Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
> 1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão

[2] RE 594018 AgR, rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, j. 23.06.2009, DJe de 07.08.2009.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARIOVALDO NANTES CORREA, liberado nos autos em 03/05/2023 às 15:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0825030-69.2015.8.12.0001 e código NjZMSqpU.

> contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF).
> 2. A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10.
> 3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do 'mínimo existencial' e da 'reserva do possível', decidiu que, em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas.
> 4. Agravo regimental a que se nega provimento"[3].

2.30

Evidente, portanto, a obrigação do requerido de adquirir os insumos e medicamentos que constam na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME), bem como de manter a regularidade do abastecimento dos estoques do Almoxarifado, da Farmácia Central do Município (CAF) e das Unidades de Saúde da rede municipal de modo a evitar que ocorra sua falta, com a ressalva de que, conforme colhido na prova pericial, existe cronograma do Município de Campo Grande para aquisição de medicamentos e materiais com vigência anual.

3. Dispositivo

3.1

Destarte, em razão dos argumentos expostos, julgo em parte procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido

[3] RE 642536 AgR, rel. Min. Luix Fux, j. 05.02.2013, DJ 27.02.2013.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARIOVALDO NANTES CORREA, liberado nos autos em 03/05/2023 às 15:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0825030-69.2015.8.12.0001 e código NjZMSqpU.

a (i) efetuar a aquisição de todos os insumos essenciais e medicamentos que constam na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) para abastecer o Almoxarifado, a Farmácia Central do Município (CAF – Coordenadoria de Assistência Farmacêutica) e as Unidades de Saúde da rede municipal de Campo Grande/MS, bem como a (ii) manter a regularidade do abastecimento dos estoques respectivos de modo a evitar que ocorra sua falta. Confirmada a tutela de urgência. Sem custas (art. 24 da Lei Estadual nº 3.779/2009) e honorários advocatícios, pois não restou comprovado que qualquer das partes agiu de má-fé (art. 18 da Lei nº 7.347/85 e interpretação do tema pelo Superior Tribunal de Justiça[4]). Esta sentença não se sujeita ao reexame necessário. Conflito dirimido com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo para eventual recurso, arquivem-se.

P.R.I.C.
Campo Grande (MS), 25 de abril de 2023.

Ariovaldo Nantes Corrêa
Juiz de Direito
(Assinado com certificado digital)

[4] REsp 1873776/RS, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 18.08.2020, DJe 06.10.2020.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARIOVALDO NANTES CORREA, liberado nos autos em 03/05/2023 às 15:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0825030-69.2015.8.12.0001 e código NjZMSqpU.